

기기수리 공사계약 및 설치조건부 구매계약 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 4	경 고	2			사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 발전소 ●부는 1차측 기기냉각수계통 열교환기 설비 유지·보수업무 등을 담당하고 있다.
- 사규 「계약규정시행세칙」 제22조(경쟁입찰의 참가자격), 제42조(수의계약)을 보면,
 - 계약담당자는 공급자격의 사전 등록을 요하는 경쟁입찰의 경우에는 「공급자관리 지침」에 따라 공급자격의 등록을 갖춘 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 하고, 수의계약에 의하는 경우에는 수의계약 대상자의 자격요건 등을 확인해야 한다.
 - 표준절차서 「기기수리 공급자 등록관리」 4.4(계약부서)과 6.4(심사관리)에 따르면,
 - 계약부서는 “구매 의뢰된 기자재, 기기수리, 용역 및 정비공사에 대하여 등록업체와 구매계약 업무를 수행하는 부서를 말한다”라고 되어 있으며, “원자력발전소의 안전성등급(Q) 품목 및 안전성영향등급(A) 품목에 관한 기기수리를 수행하는 업체는 본 절차서에 의해 등록된 업체이어야 한다”라고 기술되고 있다.
- 그러나, ☞본부 제Ⅰ발전소와 제Ⅱ발전소에서 ‘1차 기기냉각수계통 열교환기 전열관’과 관련된 공장반출 수리공사와 구매계약 건을 점검한 결과,

(1) (제J발전소) 무자격 기기수리 등록업체(대리점)와 공장반출 수리공사를 계약

- ♪호기 1차측 기기냉각수계통 열교환기 전열판(품질등급 Q)의 공장반출 수리공사와 관련하여, 기기 예비품 공급은 가능하나 기기수리 자격이 없는 대리점(■(주))과 공사계약을 체결하였으며,
- 대리점과 계약한 경위를 살펴보면, 제J발전소 ○○부(현. ○부)에서 수의계약으로 진행하고자 기기수리 공급자로 등록되지 않은 ■(주)를 공장반출 수리공사의 수의계약 대상자로 잘못 선정하였고,
- ○○부는 수의계약요청 사유서를 계약부서로 제출하였으며, 계약부서는 ○○부의 수의계약요청에 따라 관련 문서를 검토하였으나, 수의계약요청 사유서에 명시된 업체가 기기수리 공사를 수행할 수 있는 유자격자로 오판하여 결국 무자격 기기수리 업체와 계약을 체결하였다(20++. 3.).
- 계약 이후 진행사항은 품질등급 Q 설비 공급 대리점인 ■(주)는 공장반출 수리공사를 수행할 수 없다는 우리 회사 품질부서의 검토 결과에 따라 현재까지 공사가 중단된 상태이다.

(2) (제J발전소) 기기수리 유자격 등록업체가 수행해야 할 현장서비스 역무(공사를 구매(설치조건부) 계약으로 추진

- 제J발전소 ○○부는 ♪호기, ♪호기의 1차측 기기냉각수 판형열교환기 자재를 설치조건부 구매 형식으로 계약부서에 구매요청하였고, 계약부서에서 무자격 기기수리업체인 대리점과 각각 수의계약을 하였다(♪호기: 20++. 9. 6., ♪호기: 20++. 1.).
- 그러나, 판형열교환기 자재의 설치조건부 구매 문서를 보면, ‘현장분해조립서비스’ 역무는 기기수리 작업으로 볼 수 있는 판형열교환기의 전열판 분해·세척·조립 작업이며, 분해·세척·조립 작업과 자재 구매를 단독생산, 특정기술 등 사유로 수의계약으로 체결한 점으로 볼 때 일반적인 단순 작업이 아닌 일정 수준 이상의 기술 및 숙련도가 필요한 작업으로 보이므로, ‘현장분해조립서비스’ 역무는 기기수리유자격 등록업체와 계약 체결하는 것이 타당하다.

- 결국, 현장 품질부서 의견에 따라 현장분해조립서비스 역무를 계약내용에서 삭제하는 계약변경을 각각 하였고(20**. 6.), 현재는 ‘현장분해조립서비스’ 역무에 대해서 어떤 업체가 수행할지 처리방안은 마련되지 않은 상태이다.

[현재 진행중 계약건의 처분내용]

- 따라서, 위의 계약 *건은 당초 계획한 정비일정보다 상당히 지연되었으므로,
 - 제 1 발전소는 공장반출수리공사 계약은 해지요청하고 해당 공장반출수리공사가 가능한 기기수리 유자격 공급자를 등록하는 등 정비 방안을 조속히 마련하여 시행하고,
 - 제 1 발전소는 구매의 ‘현장분해조립서비스’ 역무에 대해 작업 방안을 마련할 필요가 있으며,
 - 관련부서(제 1 발전소, 제 1 발전소, ■부)는 공장반출수리공사 또는 기기수리가 포함된 설치조건부 구매를 무자격 기기수리업체와 계약하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 본부 전직원 교육 등)을 마련할 필요가 있다.

[■(주)와 관련된 과거 계약건의 처분내용]

- *건의 구매계약은 앞에서 언급된 ■(주)가 기기수리 작업을 수행한 것으로 확인되었으므로, *건의 계약과 관련된 설비의 전반적인 유효성 확인이 필요할 것으로 판단된다.

❖ (관계부서 의견)

- [제 1 발전소 ○○부(현. ○부)] 계약진행중 일상감사 의견에 따라 공장반출수리공사로 진행하던 중 유자격업체 검토가 미흡하였으며, 동일 사례가 발생하지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였고,
- [제 1 발전소 ○○부(현. ○부)] 감사지적내용을 숙지하여 동일사례가 발생하지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였으며,

- [■부] 공장반출 수리공사가 수의계약 사유서의 관련 근거와 같이 「계약규정 시행세칙」 제42조제1항제2호 가목의(6)과 같이 원제작사가 제조·공급한 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우에 해당하고, ■■■(주)이 수의계약 체결이 제한되는 ‘부정당제재’ 및 ‘퇴직자 재취업여부’에 해당되지 않았고, 그 외 자격이 미비한 것이 없다고 판단하였기 때문에 절차대로 진행하여 ■■■(주)과 계약을 체결하였다는 의견을 제시하였다.

❖ (감사의견)

- 제1발전소 ○○부는 공장반출 수리공사 수의계약 진행 과정에서 계약상대자의 공급자 자격 검토 업무를 소홀히 하여 수의계약 요청 사유서를 계약부서로 제출한 것이 무자격 기기수리 업체와 계약을 체결하게 되는 단초를 제공한 책임이 있고,
- ■부는 계약 체결 당시 계약자의 수의계약 체결 제한 조건인 ‘부정당제재’ 및 ‘퇴직자 재취업여부’ 등을 확인한 점은 인정되지만, 「계약규정시행세칙」 제4항제1호 및 「기기수리 공급자 등록관리」(표준구매-++++) 4.4항에 따라 ■부는 기기수리 등에 대하여 유자격 등록업체와 구매계약 업무를 수행하는 부서로서 수의계약 상대자의 자격요건을 확인할 책임이 있는데도 업무를 소홀히 함으로써 무자격 기기수리 업체와 최종 계약을 체결한 책임이 있다.

조치할사항

1. **☼본부장·☒처장**은 공장반출 수리공사 계약을 시행함에 있어서, 기기수리 공급자 등록 여부를 확인하지 않고 수의계약 요청을 하거나 무자격 기기수리업체와 계약을 체결하는 등 공급자 자격 검토 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 2)
2. **☼본부장**은 1차측 기기냉각수계통 열교환기 유지·보수업무와 관련하여, ① (제Ⅰ발전소) 무자격 기기수리 업체와 계약된 ‘☼♪호기 1차 기기냉각수계통 열교환기 전열판 공장반출 수리공사’ 계약건을 해지요청하고 해당 설비를 수리할 수 있는 공급자를 등록하는 등 지연된 작업에 대한 정비 방안을 조속히 마련하여 시행하시고,(통보 1)
 - ② (제Ⅰ발전소) 설치조건부 구매 역무에서 삭제된 현장분해조립서비스 업무 수행 방안을 마련하시기 바라며,(통보 2)
 - ③ (제Ⅰ발전소, 제Ⅱ발전소) 과거 *건의 구매계약과 관련된 설비의 전반적인 유효성 확인 등 방안을 마련하여 시행하시고,(통보 3)
 - ④ (☒부) 향후 공장반출 수리공사 또는 기기수리 역무가 포함된 설치조건부 구매를 무자격 기기수리 업체와 계약하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 본부 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 4)

조치부서 ☒처(☒부), ◆처(▽부, ▣부), 제Ⅰ발전소(●부), 제Ⅱ발전소(●부)

관련부서 ☼본부 전부서